

1500507-08.2021.8.26.0629

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: RENATA XAVIER DA SILVA

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... filho, o qual é conhecido por fazer tráfico de drogas, motivo pelo qual reitera o pedido de que seu filho Everton seja afastado de sua casa, para que a declarante possa voltar, visto que está abrigada temporariamente na casa de sua filha e quer recuperar sua vida". (fls. 04)

A vítima, em 16.11.2021, também declarou que "ratifica as informações já prestadas e informa que após ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

1ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500507-08.2021.8.26.0629 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-08.2021.8.26.0629

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2333638/2021 - DEL.POL.TIETÊ, 16086205 - DEL.POL.TIETÊ, 2333638 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ueverton Henrique Gomes de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO

Vistos.

Trata-se de ação penal deflagrada mediante denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de UEVERTON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, dando-o como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Narra a denúncia (fls. 16/19) que que, depois do dia 16 de novembro de 2021, em horário incerto, na Rua Ricieri Saconi, nº. 234, Bairro Terras de Santa Maria,

cidade e Comarca de Tietê, UEVERTON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 08, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº. 11.340/06 (vide decisão proferida nos autos nº. 1500249-95.2021.8.26.0629 - anexo).

Segundo se apurou, UEVERTON é filho de Inês Maria Gomes de Oliveira e, em razão da prática de violência no âmbito doméstico (autos nº. 1500249-95.2021.8.26.0629 - apenso), a ele foram impostas medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de se aproximar da vítima em distância não inferior a 500 (quinhentos) metros e proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, mensagens e afins (vide decisão proferida nos autos nº. 1500249-95.2021.8.26.0629 - anexo).

Ocorre que, depois de ser formalmente cientificado das medidas protetivas que lhe impunha deveres de abstenção no dia 31 de julho 2021 (vide certidão - anexo), UEVERTON, na data preambularmente citada, dirigiu-se até o local de morada da vítima e com ela travou discussão, descumprindo, assim, as medidas protetivas. A vítima, por sua vez, comunicou os fatos à polícia, sendo certo que, em razão da insuficiência das medidas protetivas, houve, inclusive, a decretação da prisão preventiva em desfavor do denunciado (vide autos nº. 1500249-95.2021.8.26.0629 - apenso).

Termo de Representação da vítima (fls. 05).

Deferimento das medidas protetivas em desfavor do acusado (fls. 20/22).

Relatório final (fls. 12).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 24).

O réu foi citado (fls. 37) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 43/44), cujos argumentos não foram acolhidos em juízo de cognição sumária (fls. 51/53).

Designou-se a presente audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, sendo juntadas aos autos as Certidões Criminais (fls. 29/31), constante em nome do acusado.

Na audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento da vítima. O acusado foi interrogado ao final, encerrando-se a fase instrutória.

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a parcial condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa postulou pela sua absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados pelas provas produzidas nos autos.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº AG8914-1/2021 (fls. 09/11), pelo Termo de Representação da vítima (fls. 05). E pelo deferimento das medidas protetivas em desfavor do acusado (fls. 20/22), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa e segura, sendo demonstrada pela prova oral produzida.

Na fase policial, o réu Ueverton Henrique Gomes de Oliveira declarou que “na época dos fatos morava numa casa dos fundos da casa de sua mãe. Usava drogas e bebidas alcoólicas. Por esse motivo, acabava discutindo com sua mãe. Não expulsou sua mãe da casa dela, foi ela quem saiu para morar com sua irmã Franciele e depois alugou uma casa e o levou para morar junto com ela. Não ameaçou sua mãe”. (fls. 08)

Em Juízo, o réu confirmou que tinha ciência da medida protetiva e ainda assim aproximou-se da genitora, sem a intenção de causar-lhe qualquer mal.

A versão do acusado permaneceu isolada diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Na fase policial, a vítima Inês Maria Gomes de Oliveira declarou, em 28.07.2021, que “seu filho Everton construiu uma casa nos fundos da casa da declarante, porém não paga nenhuma conta. Ocorre que ele é usuário de drogas e passou a trazer usuários na casa, sendo que se sente intimidada e não aceita que vendam drogas em

frente a sua casa. Nesta madrugada, precisou levantar e mandá-los embora. Nesta manhã, ao conversar com Everton e dizer que não aceita venda e uso de drogas em sua casa, ele a expulsou, dizendo que a casa é dele e que se não saísse, iria matar a declarante. Teme voltar para sua casa e está hospedada na casa de sua filha Franciele, residente à Rua Ricieri Saconi, 234, Terras de Santa Maria. Informa que não há testemunha dos fatos. Manifesta o desejo de representação e medidas protetivas que seu filho Everton seja afastado do lar e não se aproxime da vítima e seus familiares.". (fls. 06)

Em 16.09.2021, a vítima declarou que "nesta data foi em sua casa, pois deseja retornar a morar lá quando viu que seu filho Everton está vendendo objetos da casa e quebrou vários vidros, bem como danificou a tranca da porta. Constatou ainda que há um homem morando na casa junto com seu filho, o qual é conhecido por fazer tráfico de drogas, motivo pelo qual reitera o pedido de que seu filho Everton seja afastado de sua casa, para que a declarante possa voltar, visto que está abrigada temporariamente na casa de sua filha e quer recuperar sua vida". (fls. 04)

A vítima, em 16.11.2021, também declarou que "ratifica as informações já prestadas e informa que após ter feito o boletim de ocorrência e receber as medidas protetivas, resolveu se mudar e deixar seu filho morando na casa, porém depois resolveu vender a casa e entregou para ele o valor de R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a condição de sair da casa e cuidar da própria vida, onde ele se mudou para o Bairro Cohab ou Santa Cruz, não sabe informar, porém depois que se mudou, sempre voltava e invadia a casa para danificá-la. Ocorre que nesta data, Ueverton foi até a casa onde a declarante está morando no bairro Terras de Santa Maria, exigindo R\$500,00 (quinhentos reais) e com a negativa, ameaçou matar a declarante e atear fogo na casa que a declarante vendeu do Bairro Povo Feliz e saiu dizendo que iria invadir a casa e não sairia de lá. Manifesta o desejo de representação e deseja manter as medidas protetivas" (fls. 03)

Em Juízo, a vítima disse que havia medidas protetivas impostas ao acusado e, mesmo assim, o acusado esteve em sua casa, onde permaneceu por dois dias, até que ela, temerosa, conseguiu acionar a polícia.

Com efeito, ao final da instrução probatória, da análise das provas produzidas nos autos, há forte e coeso conjunto probatório no sentido da condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

A vítima informa que possui medidas protetivas em desfavor do réu, consistentes na proibição de se aproximar dela em distância não inferior a 500 (quinhentos) metros e de com ela manter contato (fls. 20/22), uma vez que o acusado comportamento ameaçador, ante o uso de entorpecentes, chegando, inclusive, a dizer à vítima que a mataria.

Ocorre que, apesar de ciente de tais medidas, o réu Ueverton dirigiu-se à residência da vítima para exigir uma quantia em dinheiro e, dessa forma, praticou a figura típica do artigo 24-A da Lei 11.340/06.

As declarações da vítima são claras coerentes e livres de contradições, merecendo credibilidade, não havendo qualquer elemento a indicar que iria arditosamente tramcar esta imputação ao réu injustamente.

De acordo com nossos tribunais: "Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie" (AgRg no AREsp 1236017 ES 2018/0008925-7)

E mais, "1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase." (AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) Com efeito, o depoimento da vítima é hábil a convencer acerca da veracidade dos fatos descritos na denúncia.

Desta feita, diante da condenação do réu na forma acima, passo a mensurar a pena que lhe é pertinente.

Ao que consta dos autos, o acusado ostenta duas condenações anteriores, sendo uma datada de mais de cinco anos, e outra, de mais de cinco anos, que serão consideradas como maus antecedentes e reincidência. (fls. 29/31).

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são elementos a serem considerados na aplicação da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, em atenção às circunstâncias judiciais, que são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", pelo fato de o acusado ter praticado o crime contra mulher prevalecendo-se de relações familiares, e, ainda, a reincidência. Nesses termos, majoro a pena-base em mais 1/3 (um terço), de maneira a perfazer 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o semiaberto, levando-se em conta reincidência e maus antecedentes do acusado.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, porque o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e em razão da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu UEVERTON HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, filho de Inês Maria Gomes de Oliveira, como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao cumprimento em regime inicial semiaberto da pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Recomende-se ao réu na prisão em que está custodiado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e com as providências legais necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Tietê, 23 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA